

ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องเป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลว่าผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ ในการพิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า มีอยู่แค่ไหน เพียงใด ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยฐานหลักแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกันกับความผิดทางวินัยฐานหลักได้ตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และพิจารณาว่ามีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอีก



แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ แต่กลับเบิกเงินทั้งหมด ออกมาจากธนาคารและนำเงินทั้งหมดนั้นส่งมอบให้นาย บ. ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานจังหวัดตาก เป็นผู้เก็บไว้เพื่อสำรองจ่าย แล้วได้ลงลายมือชื่อในใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและค่าจ้างเหมารถยนต์บรรทุกทุกในในฐานะผู้จ่ายเงิน จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ยืมเงินทดรองราชการ ไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ และข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้นาย บ. ทั้งหมด ไม่ว่านาย บ. จะได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำไปเก็บในตู้নিরภัยของสำนักงานหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนาย บ. ในการที่จะนำเงินไปใช้ในทางส่วนตัวอย่างใดก็ได้ และไม่มีเหตุจำเป็นอย่างใดที่จะต้องกระทำเช่นนั้น เพราะผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องผูกพันตามสัญญายืมเงินที่จะต้องส่งใช้เงินดังกล่าวคืนอย่างครบถ้วนในภายหลังเมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นแล้ว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รายชื่อแรงงานต่างด้าวที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับอาหารที่สำนักงานเจ้าพนักงานจังหวัดตาก สาขาอำเภอแม่สอด จัดเลี้ยงในแต่ละวัน เป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานมาใช้ประกอบการเบิกจ่ายเท่านั้น สำนักงานไม่ได้มีการจัดอาหารเพื่อเลี้ยงแรงงานต่างด้าว และนำรถยนต์บรรทุกมาขนย้ายแรงงานต่างด้าว ตามที่ระบุในใบตรวจรับการจ้างเหมาและใบสำคัญรับเงินที่สำนักงานเจ้าพนักงานจังหวัดตากจัดทำขึ้นแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง แต่กลับไม่ได้ไปดำเนินการตรวจสอบการจ้างเหมาทั้งสองรายการด้วยตนเอง ทั้งยังไม่ดำเนินการตามสมควรอย่างอื่นเพื่อตรวจสอบให้ทราบว่ามีการจ้างเหมาทั้งสองรายการ ตามที่กำหนดในสัญญาหรือไม่ เช่น ขอหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายในขณะที่แจกอาหารหรือขณะที่ใช้รถยนต์บรรทุกขนย้ายแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในใบตรวจรับการจ้างเหมาและใบสำคัญรับเงินทั้งสองรายการในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุ และฐานะผู้จ่ายเงิน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายชุดใช้เงินทดรองราชการซึ่งได้ยืมมาใช้ โดยมีข้อความระบุในทำนองว่า ได้มีการประกอบอาหารเลี้ยงแรงงานต่างด้าว และจ้างเหมารถยนต์บรรทุก ซึ่งไม่มีการจ้างเหมาทั้งสองรายการตามจำนวนที่ระบุในเอกสารจริง จึงเป็นการรับรองเป็นหลักฐานว่าได้กระทำการตามข้อความในเอกสารขึ้นจริงทั้งที่เป็นความเท็จ และเป็นการตรวจรับพัสดุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีกับพวกจึงมีลักษณะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ



อย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ในกรณีนี้เป็นการลงโทษซ้ำกับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๕ บัญญัติว่า เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่งดังกล่าวให้ยกเลิก คำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๗๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่ มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคำสั่งใหม่ โดยให้ยกเลิกคำสั่งเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และยกเลิกคำสั่ง ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นกรณีที่ลงโทษทางวินัยตามมติชี้มูลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยเป็น การเพิ่มโทษจากภาคทัณฑ์เป็นไล่ออกจากราชการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี คำสั่งดังกล่าวจึงสิ้นผลลงตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ใช่การลงโทษซ้ำ กับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งที่ลงโทษ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยใช้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเดียวกันจึงชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๔๘/๒๕๖๖)

๓) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกละเลย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

- การรับทราบคำสั่งลงโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้ โดยกำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไขบังคับหลังอันเป็นเหตุให้สิ้นสิทธิ หรือเป็นเหตุให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านต้องระงับไป กล่าวคือ หากต่อมาภายหลังความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุ เช่นว่านั้นได้ระงับไปแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านต่อไป สิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านจึงไม่มั่นคงถาวรตลอดไปจนถึงวันที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ และเมื่อการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกต่อทางราชการได้นั้น มีเงื่อนไขประการหนึ่ง คือ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ดังนั้น การที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอนุมัติให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้าน แล้วต่อมาทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้ ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุจึงระงับสิ้นไปแล้ว สิทธิที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านจึงต้องระงับไปด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนั้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ ๖ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี ขณะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้กับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากที่พักอาศัยไม่ว่าง ผู้ฟ้องคดีจึงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาตลอดจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ ระหว่างนั้นผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนระดับและตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ๗ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุมัตินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ และได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ (ผู้ถูกฟ้องคดี)ให้นำหลักฐานการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ต่อมา สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ได้มีหนังสือเสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้แจ้งข้าราชการในสังกัดที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไปจำนวน ๔ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ (๑) ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ



ส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ปฏิเสธเข้าพักอาศัย โดยให้เหตุผลว่าได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อก่อนการจัดสรรให้เข้าพักที่พักขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีเจตนารมณ์ช่วยเหลือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย อันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุให้ข้าราชการผู้นั้นต้องเดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ ซึ่งไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเองและทางราชการไม่สามารถจัดที่พักอาศัยให้ โดยกำหนดให้ข้าราชการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าวที่กำหนดว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว (๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน... และข้อ ๑๔ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาค่าเช่าบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการทำระเบียบนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้... แล้วเห็นว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะสามารถใช้สิทธิในการนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ของราคาค่าเช่าบ้านที่ค้างชำระมาเบิกต่อทางราชการตามข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ได้นั้น จึงต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าวเสียก่อน แต่ทั้งนี้ด้วยสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ เป็นสิทธิที่มีเงื่อนไขบังคับหลังอันเป็นเหตุให้สิ้นสิทธิ หรือเป็นเหตุให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านต้องระงับไป กล่าวคือ หากต่อมาภายหลังความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุเช่นว่านั้น ได้ระงับไปแล้ว ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นย่อมสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านต่อไป สิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านจึงไม่มั่นคงถาวรตลอดไปจนถึงวันที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุราชการ ฉะนั้นแล้ว เมื่อสิทธิในการได้รับค่าเช่าบ้านตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นฐานในการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกต่อทางราชการตามข้อ ๑๔ หากข้าราชการส่วนท้องถิ่นสิ้นสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าบ้านเสียแล้ว สิทธิที่จะนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๔ ของระเบียบ



ดังกล่าว จึงยอมระงับสิ้นไปด้วยเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าเช่าบ้านโดยมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จะจัดที่พักราชการให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพักราชการในที่พักของข้าราชการ ตำแหน่งระดับ ๗ ขึ้นไป อันเป็นกรณีที่ทางราชการจัดที่พักรให้อยู่แล้วตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ เป็นเหตุให้ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุหมดสิ้นไป และไม่สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านได้อีกต่อไป กรณีดังกล่าวแม้จะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะต้องผ่อนชำระค่าเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน แต่ภาระดังกล่าวไม่ใช่ความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากทางราชการเป็นเหตุอีกต่อไป กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านเพราะเหตุที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักราชการให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๑) ของระเบียบดังกล่าว และสิทธิที่นำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านตามข้อ ๑๔ ของระเบียบเดียวกัน ย่อมระงับไปตั้งแต่นั้นเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีงดการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อเพื่อผ่อนชำระราคาบ้าน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๒. คำรักษาพยาบาล

กรณีที่คู่สมรสของข้าราชการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรเกี่ยวกับคำรักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินที่ต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ข้าราชการมีสิทธิ ข้าราชการผู้นั้นย่อมมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการคำรักษาพยาบาลในส่วนที่ยังขาดอยู่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ได้จดทะเบียนสมรสกับนางสาว อ. ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ต่อมา นางสาว อ. ได้ตั้งครรภ์และเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนับแต่ฝากครรภ์จนคลอดบุตรเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๓๖๙ บาท ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์เป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่สามารถเบิกได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖,๓๖๕ บาท โดยนางสาว อ. ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนจากกรณีคลอดบุตร ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการได้จ่ายค่าคลอดบุตรให้นางสาว อ. จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดอีกจำนวน ๒๒,๕๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอเบิกเงินคำรักษาพยาบาลของนางสาว อ. เป็นเงิน ๑๖,๓๖๕ บาท ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์เพื่อส่งเบิกเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิเสธการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน



สุขภาพแห่งชาติ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาว อ. ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีถือเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ คลอดบุตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และถือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นด้วย เมื่อปรากฏว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จ่ายค่าคลอดบุตรซึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่นางสาว อ. เป็นเงินจำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท แล้ว ดังนั้น ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจึงต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ คิดเป็นเงินจำนวน ๓,๓๖๕ บาท (๑๖,๓๖๕-๑๓,๐๐๐) โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเพื่อบริการสาธารณสุขให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ยังขาดอยู่ จึงถือเป็นหนี้เงินที่ไม่ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ จึงถือเป็นการทวงถามให้ชำระหนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปีหรืออัตราที่ปรับเปลี่ยนโดยพระราชกฤษฎีกา บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๕/๒๕๖๖)

๓. บำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องแบ่งส่วนหนึ่งของพื้นที่อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้กฏอัยการศึกเพื่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การปกครองของนายอำเภอตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เท่านั้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีจึงถือว่ากิ่งอำเภอยังคงอยู่ในความปกครองของอำเภอเช่นเดิม ดังนั้น เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่อำเภอ ย่อมหมายถึงกิ่งอำเภอที่มีการแบ่งพื้นที่ปกครองดังกล่าวด้วย ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่กิ่งอำเภอจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคำนวณนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ โดยผู้ฟ้องคดีรับราชการที่โรงเรียน ส. ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ และต่อมาได้ย้ายไปรับราชการที่โรงเรียนบ้าน ม. ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๗ โดยในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการ นั้น ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เวลา ๑๑.๓๐ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ และคงใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ โดยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไป เฉพาะอำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และกิ่งอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว ระหว่างนั้นก็ให้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งให้กิ่งอำเภอไชยปราการเป็นอำเภอไชยปราการ ต่อมา ได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่และคงใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ โดยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไป เฉพาะอำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอเวียงแหง จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำนาญปกติและการส่งจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่ได้คำนวณนับเวลาราชการเป็นทวีคูณให้กับผู้ฟ้องคดีในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ทำให้เวลาราชการทวีคูณของผู้ฟ้องคดีขาดไป ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การที่กรมบัญชีกลางไม่ได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณในช่วงตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อมีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร โดยมีสิทธิ นับเวลาราชการทวีคูณได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นต้นไป ต่อมา เมื่อได้มีประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โดยข้อ ๒ (๔) ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะอำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และกิ่งอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว มีผลตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป



โดยไม่ระบุให้กิ่งอำเภอไชยปราการที่ได้มีการตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ เป็นเขตพื้นที่คงใช้กฎอัยการศึกแต่อย่างใด กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ซึ่งการแบ่งแยกส่วนหนึ่งของอำเภอฝางไปจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง แบ่งเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ นั้น การตั้งกิ่งอำเภอดังกล่าวเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่การปกครองของนายอำเภอตามมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ เท่านั้น แต่กิ่งอำเภอไชยปราการยังถือว่าอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอฝาง เมื่อต่อมาไม่ปรากฏว่าพื้นที่กิ่งอำเภอไชยปราการมีรายชื่ออยู่ในประกาศใช้กฎอัยการศึก ตามประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ แต่ปรากฏว่าหลังจากกิ่งอำเภอไชยปราการได้รับการตั้งเป็นอำเภอไชยปราการ และเป็นพื้นที่ที่อยู่ในประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งหากพิจารณาจากเนื้อความในข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่เดิมบางส่วน และให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไปเฉพาะในเขตพื้นที่ตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว ทั้งยังเป็นการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ต่อเนื่องมาจากประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศพระบรมราชโองการแก้ไขเพิ่มเติมการใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ กรณีจึงถือได้ว่า ขณะประกาศใช้กฎอัยการศึกตามประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ซึ่งได้ระบุอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ย่อมหมายรวมถึงกิ่งอำเภอไชยปราการด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในเขตกิ่งอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๔ และ ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ (ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๓) จึงต้องนับต่อเนื่องกันตั้งแต่ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึก ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งจ่ายบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยยังไม่ได้คำนวณนับเวลาราชการเป็นทวีคูณระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เพื่อจ่ายบำนาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๘/๒๕๖๖



ที่ อ. ๔๐๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๐๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๑๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๑๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๑๔/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๔๑๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๖๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๔๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๘๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๒๑/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๗๒๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๔๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๖๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๗๕/๒๕๖๖ ที่ อ. ๘๐๗/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๘๒๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๘๔๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๑๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๑๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๒๖/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๙๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๗๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๐๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๐๙/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๑๐๒๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๒๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๓๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๔๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๖๒/๒๕๖๖
 ที่ อ. ๑๖๕/๒๕๖๖ และที่ อ. ๑/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินแล้ว เมื่อต่อมาได้ผ่อนชำระเงินกู้ไปบางส่วนแล้วผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองดังกล่าว ย่อมสามารถกระทำได้ แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินด้วย และในส่วนสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเมื่อมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์นั้น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเท่ากับบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินแต่ต้องไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญมีสิทธิในบำเหน็จตกทอด เป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับบำเหน็จดำรงชีพครั้งแรก กรณีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน วงเงิน ๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงิน (โครงการกู้เงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นประกัน) กับสถาบันการเงินจำนวน ๑,๐๓๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดดังกล่าวมาเป็นประกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวแล้วบางส่วน และได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินว่า ผู้ฟ้องคดีคงเหลือภาระหนี้เป็นเงินจำนวน ๙๔๗,๖๕๖.๘๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อขอปรับปรุงหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด โดยขอให้ยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับเดิม และขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ วงเงินจำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท และขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเป็นเงินจำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินแล้ว จึงไม่มีวงเงินบำเหน็จตกทอดที่เหลือจ่ายเป็นบำเหน็จดำรงชีพเมื่อผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ แต่หากผู้ฟ้องคดีได้ชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ก็สามารถขอรับบำเหน็จดำรงชีพในส่วนที่เหลือได้ เนื่องจากการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดจะต้องตรวจสอบและพิจารณาสิทธิในบำเหน็จตกทอดเต็มจำนวน จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดโดยใช้สิทธิในบำเหน็จตกทอดซ้ำซ้อนกันได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ปฏิเสธคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สอง และไม่ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ตามวงเงินที่ผู้ฟ้องคดี ยังคงค้างกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สอง เท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งแรก กรณีอายุต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ไปแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ยื่นคำร้องขอรับ หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดส่วนที่เหลือเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน วงเงิน ๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวไปค้ำประกัน การทำสัญญากู้เงิน (โครงการกู้เงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นประกัน) กับสถาบันการเงิน จำนวน ๑,๐๓๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งโครงการกู้เงินดังกล่าว เป็นโครงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการเงินเพื่อให้ข้าราชการบำนาญ สามารถใช้สิทธิกู้เงินกับสถาบันการเงินได้โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าว ไปค้ำประกันการทำสัญญากู้เงิน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวไปค้ำประกันการทำสัญญา กู้เงินกับสถาบันการเงินแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับสถาบันการเงินย่อมผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว จนกว่าผู้รับบำนาญจะชำระหนี้เสร็จสิ้นตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากการกู้เงินจากสถาบัน การเงินดังกล่าวประกอบด้วยบุคคล ๓ ฝ่าย คือ สถาบันการเงินในฐานะเจ้าหนี้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะ ลูกหนี้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำไปค้ำประกันการทำสัญญากู้เงิน หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะต้องปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสถาบันการเงินพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอ ของผู้ฟ้องคดี อาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือในความมั่นคงของหลักทรัพย์ตามหนังสือรับรองสิทธิ อันจะส่งผลกระทบต่อระดับความน่าเชื่อถือและการตัดสินใจของภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงาน ของรัฐในอนาคต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ กับสถาบันการเงินได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมจากสถาบันการเงินดังกล่าวด้วย เมื่อปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิ ในบำเหน็จตกทอดฉบับเดิม และขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฉบับใหม่ ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้แนบหนังสือแสดงความยินยอมเปลี่ยนแปลงหนังสือรับรองสิทธิดังกล่าวของสถาบันการเงิน เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ต้องออก หนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีคำสั่งปฏิเสธคำขอ ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สำหรับการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้ กับสถาบันการเงินถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ มีสิทธิ ได้รับเงินบำเหน็จตกทอดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐ บาท และได้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ



ครั้งแรกไปแล้วจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ย่อมมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองได้อีกไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญที่มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สอง จำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงทำให้เสียสิทธิไม่ได้รับบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองตามคำขอดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงิน โดยคำนวณถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๗๒๔.๕๓ บาท (๑,๐๓๓,๐๐๐-๙๐๗,๒๗๕.๔๗) ซึ่งไม่เกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น สถาบันการเงินได้มีหนังสือชี้แจงและยืนยันภาระหนี้สินของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีภาระหนี้คงเหลือรวมดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน ๘๖๖,๔๓๓.๗๔ บาท จำนวนบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงไม่เกินกว่าส่วนต่างของจำนวนเงินที่ปลอดจากภาระหนี้ค้ำประกันตามหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินซึ่งคำนวณได้เป็นเงินจำนวน ๑๖๗,๒๓๐.๔๖ บาท (๑,๐๓๓,๖๖๔.๒๐-๘๖๖,๔๓๓.๗๔) เช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่สองเท่ากับวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ปลอดจากภาระหนี้กับสถาบันการเงินที่คำนวณจนถึงวันฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๕๔/๒๕๖๖)

๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

หนังสือชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ที่เป็นการอธิบายเพื่อตีความเพิ่มเติมแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ย่อมไม่อาจนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวมาใช้บังคับได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลกุแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๑๐ เดือน ๒ วัน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จากผู้ถูกฟ้องคดี ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น โดยมีอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒,๕๑๐ บาท และเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓



ผู้ฟ้องคดีได้โอนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลพังโคน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น โดยมีอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓,๗๗๐ บาท ในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงนายกเทศมนตรีตำบลภูแก้ว เพื่อขอรับจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติไม่เห็นชอบในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีโอน (ย้าย) ไปสังกัดเทศบาลตำบลพังโคนเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงมีระยะเวลาปฏิบัติงานอยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๐ เดือน ๒ วัน แต่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสถานะเป็นพนักงานเทศบาลสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่มีคุณสมบัติได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ๑.๒ กำหนดคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลที่จะมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีไว้ ๓ ประการ คือ ๑. เป็นพนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ของเทศบาล ๒. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เทศบาลที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแห่งนั้นไม่น้อยกว่า ๘ เดือน และ ๓. ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น ๒ ครั้ง โดยได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปีงบประมาณนั้นไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น โดยไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินรางวัลประจำปีจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี กำหนดแนวทางปฏิบัติ ข้อ ๒ ว่า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินรางวัลประจำปีจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน จึงเป็นการอธิบายหรือตีความหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เพิ่มเติมแตกต่างไปจากข้อ ๔ ๑.๒ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่อาจนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวมาใช้บังคับแก่การพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่ผู้ฟ้องคดีได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๐ เดือน ๒ วัน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากเทศบาลตำบลพังโคน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีงบประมาณดังกล่าว รวม ๑.๕ ขั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๖๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๗๓๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๓๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๑๔๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๑๗๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๙๘/๒๕๖๗ ที่ อ. ๑๑๓/๒๕๖๗ ที่ อ. ๑๑๔/๒๕๖๗ และที่ อ. ๑๓๕/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การใช้สิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ไม่ได้เกิดจากการไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ไปช่วยปฏิบัติราชการและได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จนระยะเวลาล่วงพ้นไปนานเกินกว่าเก้าสิบวัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีในมูลหนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ หาได้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีระยะเวลา ๖ เดือน โดยผู้ฟ้องคดี



ได้รายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามข้อ ๑๔ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการไปช่วยปฏิบัติราชการ รวมจำนวน ๑๘๑ วัน ตามข้อ ๔ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๘ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก ในลักษณะเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ วัน และค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ คืน จึงพิจารณาได้ว่า จำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติราชการมีจำนวนวันมากกว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติเบิกเงินจากทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในครั้งนี้ จึงเป็นการกระทำโดยสุจริตและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบฉบับเดียวกัน ซึ่งกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นค่าเช่าที่พัก เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยระบุว่าไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ในส่วนของค่าเช่าที่พัก กรณีจึงมีปัญหาที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยเพียงประการเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนเท่าใด ซึ่งตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ กำหนดว่า การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามความจำเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ และข้อ ๑๖ กำหนดว่า เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย ตามจำนวนเงินและเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้ผู้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกเบี้ยเลี้ยงในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ระดับ ๑-๘ หรือตำแหน่งเทียบเท่า อัตรา ๒๔๐ บาท ต่อวัน ต่อคน เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามแบบ ๘๗๐๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ก ในลักษณะเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ วัน และค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ คืน รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท อันเป็นการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทางภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง



มหาไถยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง
จึงต้องเบิกจ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เป็นเงินจำนวน ๒๘,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๗๕๒/๒๕๖๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าของหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่กรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้งที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำงานและยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจใช้ใบรับรองผลการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ถือเป็นการกระทำที่มีเจตนาพิเศษในการให้ประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง อันเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ และเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงานและกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด อันเข้าองค์ประกอบของการเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ กรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวจึงต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีข้อพิพาท

กรณีที่จะถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาทในคดีนี้ นั้น มีองค์ประกอบความผิด ๖ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ ซึ่งองค์ประกอบความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง และประการที่หก ผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนากระทำโดยมิชอบ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การกระทำที่จะเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคสอง นั้น จะต้องมียุติประสงค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง และต้องมีองค์ประกอบความผิดเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง คือ จะต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างงานโครงการจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ งานโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบล



สามกระทรวง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการชลลอกคลองระบายน้ำสายเตาอิฐ หมู่ที่ ๒ ตำบลสามกระทรวง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างรายอื่นได้ลงลายมือชื่อแล้ว ซึ่งใบรับรองผลการตรวจงานจ้างดังกล่าวระบุว่า ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานทั้ง ๒ โครงการ ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการละเอียดทุกประการแล้ว ทั้งที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโพธิ์ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และโครงการชลลอกคลองระบายน้ำสายเตาอิฐยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกไปตรวจสอบยังสถานที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังไม่ทราบว่าโครงการทั้งสองอยู่บริเวณใดของตำบลสามกระทรวง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การลงลายมือชื่อดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทั้ง ๒ โครงการ โดยที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการและยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทรวง ใช้ใบรับรองผลการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินตามสัญญาจ้างทั้งสองโครงการให้แก่ผู้รับจ้าง อันเป็นเจตนาพิเศษของผู้ฟ้องคดีในการให้ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างได้เงินค่าจ้างไปก่อน ทั้งที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำงานและยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ อันเป็นระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ และเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงานและกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเข้าองค์ประกอบของการเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ

สำหรับการพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครองในคดีนี้ นั้น โดยที่มาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ มีเจตนารมณ์ให้ผู้มีอำนาจต้องคำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของตำแหน่งของผู้กระทำความผิด ความสำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิดหรือฝ่าฝืน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ และเจตนาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด ตลอดจนรายได้ ฐานะ ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับโทษ เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งช่างโยธา ๑ เพิ่งผ่านการทดลองงานและไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรใด ได้กระทำความผิดเป็นครั้งแรก ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบฉบับดังกล่าว ซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยตาม



ข้อ ๙ (๔) ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดอัตราโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ไว้เท่ากับเงินเดือน ตั้งแต่ ๙ เดือน ถึง ๑๒ เดือน โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำวินิจฉัยลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดี ๙ เดือน เดือนละ ๖,๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๕๕,๔๔๐ บาท เมื่อได้คำนึงถึง หลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินฯ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ และการคลังฯ ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการให้ความร่วมมือของผู้ฟ้องคดีในการพิจารณาและมีการบรรเทา ความเสียหายแก่ทางราชการแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราต่ำสุดในชั้นที่ ๔ อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองโดยพิจารณาถึงระดับ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว และกรณีไม่อาจปรับโทษน้อยกว่านี้ได้ อีก ดังนั้น คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดี รับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน คิดเป็น ค่าปรับทางปกครองทั้งสิ้นจำนวน ๕๕,๔๔๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อง. ๑/๒๕๖๖)

๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าของหน้าที่มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และเป็น เจ้าของหน้าที่มีหน้าที่จ่ายเงิน จ่ายเงินนั้นโดยไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินตามกฎหมายหรือระเบียบ ที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ หรือทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐ

การที่กรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไป อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงิน ของคณะกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่รับรองนั้น ถูกต้องตรงกับจำนวนเงินที่นำมาจ่ายให้ลูกจ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้กรรมการรายอื่นเบิกจ่าย เงินค่าจ้างชั่วคราวรายวันดังกล่าวมากกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างทำงานจริง ทำให้หน่วยรับตรวจ ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเกินไปกว่าจำนวนวันที่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันมาปฏิบัติงานจริง ถือเป็นการกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ และทำหลักฐานการจ่ายเงินเป็นเท็จ เป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕ ประกอบกับข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มี ข้อพิพาท

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ สังกัดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกรับรองการจ่ายเงินของคณะกรรมการจ่ายเงิน ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน สวนรุกขชาติเพ จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนมิถุนายน

